

Exp.Nº: 235011

Fecha: 03/08/2026

INFORME JURÍDICO, ROSA AMELIA AVILÉS SILVA.

Región Del Maule, 03 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- La solicitante es doña ROSA AMELIA AVILÉS SILVA, C.I. Nº 7.243.332-7.
- 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble particular Rural ubicado en RETAZO DE TERRENO UBICADO EN LA ISLA LOTE Nº3, Comuna de Sagrada Familia, Provincia de Curicó, Región del Maule, con una superficie aproximada de 564 mt2, amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 127-20, con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$ 9.792.280.-
- 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- HERENCIA. - Que la solicitante, indican haber adquirido la posesión material del inmueble mediante Herencia, indica que dichos derechos hereditarios le corresponden por ser nieta de don José Mercedes Áviles Quijada. Se acompaña al expediente administrativo la inscripción conservatoria que rola a fojas 268, Nº 364, del Registro de Propiedad del Conservador de Molina del año 1952, donde don José Mercedes Áviles Quijada adquiere de doña Graciela Soto Borgoño la totalidad de los derechos de dominio que a ellos les corresponde sobre el inmueble a mayor extensión que ampara la propiedad objeto del procedimiento administrativo que nos convoca.
 - b.- Que, según el Artículo 3º inciso segundo del Decreto Ley Nº 2.695, para que un solicitante pueda agregar a su posesión la de sus antecesores (suma de posesiones), debe existir un "título aparente" que haga presumible la continuidad de las ocupaciones, mencionando expresamente la calidad de "descendiente o heredero presunto". En este caso, aunque la solicitante presenta una Contrato de Compraventa a nombre de quien dice ser su abuelo, y además demuestra su vínculo familiar con su respectivo padre, la omisión del certificado de nacimiento del padre (donde conste el nombre del abuelo) impide acreditar legalmente el parentesco con el titular original de los derechos. De acuerdo con el Punto 4.1.3 letra a) de la Circular Nº 3 de 2022, estos certificados son calificados como "antecedentes necesarios" para formar convicción administrativa cuando la posesión se fundamenta en razones de herencia, por lo que su ausencia invalida la pretensión de heredar el tiempo de posesión del causante.
 - c.- El Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695 exige acreditar una posesión material, continua y exclusiva por un plazo no inferior a cinco años. Si bien se aportan registros fotográficos de actos posesorios, los cuales constituyen "hechos positivos" según la remisión al Artículo 925 del Código Civil, tales medios probatorios son insuficientes por sí solos para otorgar "fecha cierta" respecto al inicio de la ocupación por parte de la solicitante. Sin el respaldo de la suma de posesiones y ante la falta de otros documentos de pagos de servicios básicos que den constancia de la extensión de temporalidad de la posesión, el Servicio no puede dar por acreditado el cumplimiento del plazo legal de cinco años exigido para la procedencia del saneamiento. Además, según el Punto 4.2.2 de la Circular Nº 3 de 2022, la fundamentación de la solicitud resulta inconsistente con los antecedentes documentales de origen al no probarse el vínculo sucesorio con el titular de la cesión de derechos. Esta discrepancia técnica impide a este Servicio formar convicción administrativa.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley.

Kevin Tobar Unda Postulante CAJ
Metropolitana, Mario Brevis Morales Abogado
Tutor Unidad de Regularización.